

0008550-42.2022.8.26.0477

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Ferreira da Silva Junior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Martins

HÉRCULES TADEU DE ALENCAR CARDOTE, RODRIGO VIEIRA DE OLIVEIRA e JOSÉ FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos a fl. 19, foram denunciados como incurso nas penas do art. 155, §4º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0008550-42.2022.8.26.0477 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008550-42.2022.8.26.0477

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Ferreira da Silva Junior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Martins

HÉRCULES TADEU DE ALENCAR CARDOTE, RODRIGO VIEIRA DE OLIVEIRA e JOSÉ FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos a fl. 19, foram denunciados como incurso nas penas do art. 155, §4º, inciso II (escalada), cc art 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 20 de maio de 2015, por volta das 02h01min, na Avenida Presidente Kennedy, nº 3188, bairro Aviação, nesta cidade e comarca de Praia Grande, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante escalada, dois alicates, sendo um universal e outro de corte, avaliados em sessenta reais, além de uma lâmpada de led avaliada em cinco reais, de propriedade de BB Comércio de Forros e Divisórias Ltda, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

A denúncia foi rejeitada e os réus foram absolvidos sumariamente em 11 de junho de 2015 (fl. 86/89). A decisão revogada em 16 de novembro de 2017, sendo recebida a denúncia (fl. 195/198).

O acusado José Ferreira da Silva foi citado por edital (fl. 211/213), sendo suspenso o processo em relação a ele, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fl. 437).

Os réus Hércules e Rodrigo foram citados pessoalmente e apresentaram defesa preliminar (fl. 423/424 e 436), sendo ratificado o recebimento da denúncia (fl. 437/438) .

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, foi decretada a revelia de Hércules e o réu Rodrigo foi interrogado (fl. 590/591).

Foi determinando o desmembramento em relação a José Ferreira da Silva.

Em sede de debates orais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal ante a insuficiência probatória para os outros dois corréus Hércules e Rodrigo, no que foi acompanhado pela Defesa (fl. 594).

Os corréus Hércules e Rodrigo foram absolvidos nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante de tal fato, este juízo determinou a abertura de vistas às partes para manifestação quanto à oposição ao julgamento dos autos para o réu José (fl. 596).

O Ministério Público reiterou seus memoriais, com pedido de absolvição e não oposição ao julgamento (fl. 599), enquanto a Defesa, apesar de devidamente intimada (fl. 602), não se manifestou (fl. 604).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

Em que pese a ausência de manifestação da Defesa, profiro a presente visto que não há qualquer prejuízo ao réu.

A ação penal é improcedente.

Como bem apontou o representante do Ministério Público, o conjunto probatório não permite concluir que os réus praticaram o delito apontado na denúncia. O réu José ficou em silêncio na delegacia e as testemunhas de acusação não se recordaram dos réus e nem dos fatos.

Sendo assim, não há prova segura da autoria do crime.

Sendo insuficiente o conjunto probatório, deve vigorar o princípio do in dubio pro

reo (a dúvida milita em favor do acusado).

Desse modo, tendo em vista a insuficiência do conjunto probatório, fato reconhecido pelo Ministério Público, a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO J. F. da S. da imputação da prática do art. 155, §4º, inciso II, cc art 14, inciso II, ambos do Código Penal, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Providencie a zelosa serventia as anotações necessárias e, com o trânsito, ao arquivo.

P.R.I.

Praia Grande, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA